

der zweiten Frau sara¹ ist, was die „Feindin“ bedeutet. Als handelte es sich in diesen Verhältnissen um Feindschaft als Selbstverständlichkeit! Welcher Frau da Kinder versagt blieben, die war wie von der Natur zum Kampf mit der glücklicheren Nebenbuhlerin entworfen². Die Unerquidlichkeit der Zustände, in die man an diesem Punkte einen Einblick gewinnt, war groß genug, um mit der Zeit humanen Gesetzgebern Schutzmaßregeln in die Feder zu diktieren. Geschah es früher unbedenklich — man ersieht es aus dem allbekannten Beispiel Jakobs —, daß, wie z. B. in Babel³ der Mann eine Frau zu ihrer Schwester noch bei ihren Lebzeiten hinzunehmen durfte, so sollte das fortan unzulässig sein⁴: natürliches geschwisterliches Empfinden wenigstens sollte von so viel Gift verschont bleiben. Auch zeigt sich die Gesetzgebung bemüht, vom ungleichen Verhältnis des Mannes zu seinen beiden Frauen für den Fall, daß beide Kinder haben, nichts auf des Vaters Verhältnis zu den Kindern abfärben zu lassen⁵. blieb die Frau kinderlos, so hatte sie noch das Mittel zur Verfügung, daß sie ihrem Manne ihre Leibmagd zuführen konnte: ein Kind aus solcher Ehe wurde ihr selber zugerechnet. Dabei ist für uns das Auffälligste, daß für das Erbrecht der Kinder ihr Ursprung von der Mutter keinerlei Unterschied ausmacht: Ismael, der Sohn der Sklavin, hätte sich mit Isaak, dem Sohne ihrer Herrin, in das Erbe des Vaters geteilt, wenn dem nicht Sara durch Vertreibung Hagens und deren Söhnchens zuvor gekommen wäre⁶. Ebenso wird Jephtha von seinen Brüdern vertrieben, weil sie ihn, den Sohn sogar einer gewöhnlichen Hure, nicht wollen miterben lassen⁷, unvertrieben hätte er also mitgeerbt! So wenig hat der alte Israelit in rechtlicher Hinsicht einen Begriff von dem, was wir unter „Legitimität“ der Geburt verstehen. Auf die Herkunft vom Vater kommt alles an, — das ist in der Tat vollendeter Ausdruck des zur Herrschaft gekommenen Patriarchates.

Die Frau ist Nebensache. In dem, was man von ihr vernimmt, kommt man keinen Augenblick in Gefahr zu vergessen, daß ihr Mann ihr Herr und Meister ist. Bis in ihre religiöse Entscheidungsfreiheit hinein greift unter Umständen seine Übermacht. Noch ein spätes kasuistisches Gesetz⁸ redet ausführlich von Gelübden der Frau, welche ihr Mann gültig oder ungültig zu machen vermag. Vor allem besitzt der Mann volle Freiheit, außer mit seiner Frau beliebig viel ehelichen Umgang zu pflegen. Ehebruch begeht er damit nicht. Er kann überhaupt, wie richtig gesagt worden ist⁹, nicht seine eigene, sondern nur eine fremde Ehe brechen, während das Weib nur die eigene bricht. Das heißt, daß von Ehebruch beim Manne bloß die Rede ist, sofern er durch den Umgang mit dem Weibe eines Anderen in dieses Anderen Ehe eingreift. Mit ihm allein bekommt er es denn auch zu tun, dagegen nicht mit der Familie der eigenen Frau. Rechtlich wenigstens nicht. Seine Frau hat sich ihm gegenüber überhaupt nicht

¹) Der Ausdruck ist nicht erst hebräisch, sondern schon gemeinsemitisch.

²) Vgl. I. Mos. 164, 3015. Sara kommt es wenigstens zu Gute, daß sie als Herrin Hagens diese vertreiben kann.

³) Vgl. H. Windler, Geschichte Israels 1895 II S. 58.

⁴) III. Mos. 1818. Das auf diese Stelle sich gründende Verbot der anglikanischen Kirche, die Schwägerin zu heiraten, übersieht die Hauptsache: „bei ihren Lebzeiten“!

⁵) V. Mos. 2115—17.

⁶) I. Mos. 2110 ff.

⁷) Richt. 111 f.

⁸) IV. Mos. 307 ff..

⁹) Stade, Geschichte des Volkes Israel 1887 I S. 386.